江苏省人民代表大会常务委员会
公　　告

第 105 号

《江苏省人民代表大会常务委员会关于修改〈江苏省人民代表大会常务委员会关于在苏锡常地区限期禁止开采地下水的决定〉的决定》已由江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议于2012 年 1 月 12 日通过，现予公布，自 2012 年 2 月 1 日起施行。

江苏省人民代表大会常务委员会

2012 年 1 月 12 日

江苏省人民代表大会常务委员会关于修改《江苏省人民代表大会常务委员会关于在苏锡常地区限期禁止开采地下水的决定》的决定

（2012年1月12日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过）

江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议决定对《江苏省人民代表大会常务委员会关于在苏锡常地区限期禁止开采地下水的决定》作如下修改：

一、将第三条修改为：“苏锡常地区设区的市、县人民政府应当按照省人民政府规定的地下水禁止开采的具体期限，制定封井计划并组织实施。取水单位或者个人未按照规定期限封井的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令其限期封井；逾期仍不封井的，代为封井，封井

费用由取水单位或者个人承担，并可处以五千元以上三万元以下的罚款。”

二、将第四条修改为：“自本决定施行之日起，苏锡常地区一律停止批准凿井，禁止新打深井。对新打深井的取水单位或者个人，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令其停止违法行为，限期封井，并可处以一万元以上五万元以下的罚款；逾期不封井的，代为封井，封井费用由取水单位或者个人承担。”

本决定自2012年2月1日起施行。

《江苏省人民代表大会常务委员会关于在苏锡常地区限期禁止开采地下水的决定》根据本决定作相应修改，重新公布。

江苏省人民代表大会常务委员会关于在苏锡常地区限期禁止开采地下水的决定

（2000年8月26日江苏省第九届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过　根据2010年9月29日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议《关于修改〈江苏省人民代表大会常务委员会关于在苏锡常地区限期禁止开采地下水的决定〉的决定》第一次修正　根据2012年1月12日江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议《关于修改〈江苏省人民代表大会常务委员会关于在苏锡常地区限期禁止开采地下水的决定〉的决定》第二次修正）

为了防止和减轻苏锡常地区地面沉降等地质灾害，保障和促进经济社会可持续发展，根据《中华人民共和国水法》等有关法律、法规，特作如下决定：

一、在苏锡常地区（苏州市、无锡市、常州市所辖行政区域，但宜兴市、金坛市、溧阳市除外，下同）实行限期禁止开采地下水，2003年12月31日前在地下水超采区实现禁止开采地下水，2005年12月31日前苏锡常地区全面实现禁止开采地下水。省人民政府应当组织有关部门根据苏锡常地区地下水开采状况、地下水位变化、地面沉降、地表水源替代等情况，划定地下水禁止取水区，规定禁止开采地下水的具体期限，并提前予以公告。

二、省和苏锡常地区设区的市、县（市，下同）人民政府应当制定和实施区域供水规划，增加投入，加快地表水供水工程建设，实施区域联网供水。在地下水禁止取水区实施禁采前全面实

现地表水替代供水。

三、苏锡常地区设区的市、县人民政府应当按照省人民政府规定的地下水禁止开采的具体期限，制定封井计划并组织实施。取水单位或者个人未按照规定期限封井的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令其限期封井；逾期仍不封井的，代为封井，封井费用由取水单位或者个人承担，并可处以五千元以上三万元以下的罚款。

四、自本决定施行之日起，苏锡常地区一律停止批准凿井，禁止新打深井。对新打深井的取水单位或者个人，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令其停止违法行为，限期封井，并可处以一万元以上五万元以下的罚款；逾期不封井的，代为封井，封井费用由取水单位或者个人承担。

五、在实施地下水禁采前，省人民政府应当逐年核减苏锡常地区地下水开采总量，下达开采计划。苏锡常地区各级人民政府应当将省人民政府下达的地下水开采计划进行合理分配，逐级下达到取水单位或者个人。取水单位或者个人超计划开采的，除对超计划取水部分加收二至五倍的地下水资源费外，同时应当核减其下年度取水计划；情节严重的，依法吊销其取水许可证。

六、取用地下水的单位或者个人应当安装水表等取水计量设施，实行计量取水。无取水计量设施或者取水计量设施不能正常使用的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令其限期安装或者修复，并按水泵铭牌功率满负荷连续运行的取水量征收水资源费；逾期未安装或者不修复的，依法吊销其取水许可证。

七、取用地下水的单位或者个人必须按照省人民政府的规定缴纳地下水资源费，但免于申请取水许可和法律、法规以及省人民政府规定可以减免的除外。不按照规定缴纳地下水资源费的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令其限期补缴；逾期不缴纳的，从滞纳之日起按日加收滞纳部分千分之二的滞纳金，并处应缴或者补缴地下水资源费一倍以上五倍以下的罚款。

八、省和苏锡常地区各级人民政府及其有关部门应当按照本决定的规定，加强对地下水资源的管理，加快地面水厂和管网建设，建立健全目标责任制度；按价格管理权限合理确定供水价格；加强水污染防治的监督管理，推进企业改水和节水工作，提高水的重复利用率。

苏锡常地区各级人民代表大会常务委员会应当加强对同级人民政府执行本决定情况的检查监督。

九、对国家机关及其工作人员违反本决定批准凿井、不执行地下水开采计划、虚报瞒报地下水开采量、擅自减免水资源费的，由上级机关或者所在单位分别对责任单位的主要领导和直接责任人员给予行政处分。

十、本决定所称地下水是指深层地下水，即第II承压及其以下含水层的地下水，不包括浅层地下水。

本决定所称深井是指取用深层地下水的取水井。

十一、本决定自2000年9月1日起施行。